

1529491-90.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helio Narvaez

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... vigília do imputado se destinava ao narcotráfico.

Conforme restou apurado, o denunciado tinha em depósito e guardava, no interior de sua residência, uma porção de "haxixe", para fins de entrega a consumo de terceiros.

Assim, entre os dias 24 de fevereiro e 25 de março de 2021, o denunciado ofereceu e forneceu a Juliana de Souza Pereira, o referido tablete de entorpecente.

No dia 25 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529491-90.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529491-90.2021.8.26.0050

Réu:

PAULO DIAS MENIS

Juiz de Direito: Doutor Helio Narvaez

VISTOS, etc.

PAULO DIAS MENIS, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Segundo consta da denúncia, em horário incerto, entre 24 de fevereiro e 25 de março de 2021, na rua Faustolo, nº 697, casa 01, Água Branca, Comarca de São Paulo, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), o réu tinha em depósito e guardava, bem como ofereceu, vendeu e forneceu uma porção de "haxixe" ("tetrahidrocannabinol"), com peso líquido de 203,9g, a Juliana de Souza Pereira, substância causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi pessoalmente notificado (fls. 101), apresentou defesa prévia (fls. 106/109) e a denúncia recebida a folhas 110. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o acusado. Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição e, em caso de eventual condenação, formulou pedidos subsidiários.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada conforme Inquérito Policial de nº 2222039-07.2021.010100 (fls. 01); portaria de folhas 02/03; relatórios de investigação (fls. 04/05; 06/20); boletim de ocorrência nº AA1700-1/2021 (fls. 23/26); decisão de quebra de sigilo telefônico (fls. 27); auto de exibição e apreensão (fls. 48); laudo de constatação nº 97.914/2021 (fls. 49/51); exame

químico-toxicológico nº 111.572/2021 (fls. 55/57), que atestou a presença da substância "TETRAHIDROCANABINOL (THC)", encontrada sob a vigília do acusado, além da prova oral produzida em Juízo.

Com efeito, segundo consta na denúncia, o denunciado tinha em depósito e guardava, no interior de sua residência, uma porção de "haxixe", para fins de entrega a consumo de terceiros.

Assim, entre os dias 24 de fevereiro e 25 de março de 2021, o réu ofereceu, forneceu, vendeu e entregou, a Juliana de Souza Pereira, sua amiga, o narcótico discriminado na exordial acusatória.

Consoante narrado no boletim de ocorrência nº AA1700-1/2021, acostado a folhas 23/26, no dia 25 de março de 2021, policiais civis surpreenderam Juliana na posse do referido alucinógeno, no momento em que pretendia realizar a entrega dos produtos espúrios à terceira pessoa. Em decorrência da conduta antissocial, Juliana acabou presa em flagrante, denunciada e condenada, nos autos nº 1507384-

03.2021.8.26.0228, com a admissão da prática do crime contra a saúde pública.

Com a prisão de Juliana, foi solicitada a quebra de sigilo de seu aparelho telefônico (autos nº 1509716-89.2021.8.26.0050) e, após decisão judicial (fls. 27), foi possível obter o teor de conversas existentes em seu telefone celular.

Assim, apurou-se que o denunciado negociava a venda de drogas com Juliana. No dia 24 de fevereiro de 2021, encaminhou uma fotografia do tablete de "haxixe", apreendido em poder de Juliana, com tratativas para a entrega do entorpecente (fls. 14/18).

A autoria vem, igualmente, amparada pelas demais provas coligidas em Juízo.

Em solo policial, o acusado, Paulo Dias Menis, alegou ser usuário de drogas, e confirmou a utilização da linha telefônica de número 11-94751-4826. Informou conhecer Juliana, que também é usuária de entorpecentes. Confirmou o repasse do "tijolo" de narcótico para Juliana, sem objetivo de lucro. Asseverou que recebeu o alucinógeno, na praia, de uma pessoa desconhecida (fls. 21/22).

Em Juízo, o réu, Paulo Dias Menis, admitiu o crime que lhe é atribuído. Na época do fato, residia no município de Itanhaém, trabalhava como corretor de imóveis e como vendedor de móveis planejados. Após ser intimado, compareceu ao Distrito Policial, e confirmou a propriedade do número de telefone celular, identificado nas ligações feitas à pessoa de Juliana. Informou ser usuário de "THC". Adquiriu certa quantidade de "haxixe" e comunicou à Juliana, sua conhecida, também usuária de "maconha". Combinou de fornecer uma parte do entorpecente adquirido para Juliana. Ressaltou não ser traficante. Atualmente trabalha como contratado de uma empresa que vende móveis. Manifestou arrependido pela conduta perpetrada. Já foi processado, por receptação, anteriormente.

A testemunha de acusação, André Luiz Hoffmann, policial civil, narrou que efetuou a prisão em flagrante de uma mulher de nome Juliana, que portava uma barra de "haxixe". Na posse de Juliana foi apreendido um aparelho celular. Após a determinação judicial para a quebra de sigilo telefônico, prosseguiu com o curso da investigação, que culminou com a descoberta da participação do imputado, que negociava o repasse do alucinógeno para Juliana. Reconheceu o réu, presente em audiência, como a pessoa que vendeu uma barra de entorpecente para Juliana.

A testemunha de acusação, Daniel Desenzi de Lima, também policial civil, relatou que, a partir de uma denúncia anônima, deteve uma mulher, de nome Juliana, em poder de uma barra de "haxixe". Na posse de Juliana apreendeu um aparelho celular. Com a autorização judicial para a quebra de sigilo do dispositivo, logrou êxito em identificar o imputado. Durante a investigação encontrou algumas ligações entre o acusado e Juliana, com negociações acerca de entorpecentes. O denunciado oferecia drogas para posterior revenda. Reconheceu o réu, presente em audiência, como a mesma pessoa que vendeu o narcótico para Juliana.

Nesse quadro, não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais civis que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, têm o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levados em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. "São

cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam". (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap. Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não seja a procedência da presente ação penal.

Senão vejamos. A quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente são elementos suficientes para indicar, com a segurança necessária, que a substância encontrada sob vigília do imputado se destinava ao narcotráfico.

Conforme restou apurado, o denunciado tinha em depósito e guardava, no interior de sua residência, uma porção de "haxixe", para fins de entrega a consumo de terceiros.

Assim, entre os dias 24 de fevereiro e 25 de março de 2021, o denunciado ofereceu e forneceu a Juliana de Souza Pereira, o referido tablete de entorpecente.

No dia 25 de março de 2021, policiais civis surpreenderam Juliana em poder de uma porção de alucinógeno, no momento em que realizava entrega do entorpecente a uma terceira pessoa. Juliana acabou presa, denunciada e condenada, nos autos nº 1507384-03.2021.8.26.0228.

Com a prisão de Juliana, foi solicitada a quebra do sigilo de dados de seu aparelho telefônico (autos nº 1509716-89.2021.8.26.0050). Após r.decisão judicial (fls. 27), foi possível obter o teor de conversas existentes em seu telefone celular.

Durante os trabalhos investigativos apurou-se que o denunciado negociava a venda de drogas com Juliana, e que no dia 24 de fevereiro de 2021, encaminhou uma fotografia do "tijolo" de "haxixe". A dupla acertou a entrega do referido entorpecente (fls. 14/18).

Os relatos, uníssonos, dos policiais civis acerca da conduta antissocial praticada, adicionados à confissão espontânea do imputado, ambos em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são elementos que corroboram com o conjunto probatório, coeso e harmônico, para a devida condenação.

A quantidade e a forma do entorpecente, uma porção de "haxixe"

("tetrahidrocanabinol"), com peso líquido total de 203,9g (duzentos e três gramas e nove decigramas), afastam qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação do delito pelo qual foi indiciado.

Saliento que o mencionado material apreendido, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 48); laudo de constatação nº 97.914/2021 (fls. 49/51); exame químico-toxicológico nº 111.572/2021 (fls. 55/57), atestou a presença da substância "TETRAHIDROCANABINOL (THC)", componente de uso proscrito no Brasil.

Por derradeiro, anoto que a conduta criminosa ocorreu durante o período de calamidade pública, conforme disciplina o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, e o Decreto Estadual nº 64.879, do Congresso Nacional, fato que se consubstancia na incursão da circunstância agravante genérica normatizada no artigo 61, inciso II, letra "j", do Código Penal.

Prospera, integralmente, a denúncia.

Fundamentada a condenação, passo a dosar as penas.

Em primeira fase de fixação da pena, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, conforme previsão do artigo 59 do Código Penal, bem como artigos 42 e 43 da Lei de Drogas, fixo a reprimenda em seu mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário calculado no piso legal, ou seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Em segunda fase, verifico a presença das circunstâncias, agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, à medida que o delito ocorreu durante o estado de calamidade pública em razão do COVID-19; e no artigo 61, inciso I, do Código Penal, ou seja, a reincidência (fls. 68/69). De outro lado, observo a existência da atenuante acerca da confissão judicial

espontânea. Portanto, compenso-as e mantenho a reprimenda incólume. Em terceira fase, deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, visto que o réu é reincidente (fls. 68/69), o que impede a concessão de tal benefício.

Fixo, por fim, o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Trata-se de réu reincidente, contudo apesar de solto compareceu a Juízo, a todos os atos da instrução, colaborando, a seu modo, com o esclarecimento dos fatos, e, portanto, referido regime mostra-se adequado à reprovação do Estado, visando a extinção do tráfico.

Aliás: "o juiz tem amplitude e o critério de oportunidade e conveniência para o regime inicial de prisão. não está subordinado só à quantidade de pena se não que os pressupostos subjetivos do art. 59, também enunciado no art. 33, §3º, do CP. apesar de existir opiniões de que o réu tem direito subjetivo público penal ao regime, segundo a quantidade de pena fixada, a interpretação sistemática do CP atribui ao Magistrado o poder, segundo a reprovação e repressão do crime cometido, de impor regime inicial suficiente e necessário para retribuir o mal causado pelo delito" (TARS AC Rel. Néri Letti RTJR 58/185).

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu PAULO DIAS MENIS como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, letra "j", do Código Penal, à pena de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, com valor unitário calculado no patamar mínimo. Tendo em vista que o réu respondeu solto a todo o curso do processo, CONCEDO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se mandado de prisão em desfavor do sentenciado e lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA